



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syarif Syahril bin Sarif Usman**
Tempat lahir : Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/01 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut I RT 014 Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb, tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb, tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF SYAHRIL BIN SARIF USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



dalam Pasal 23 (kegiatan usaha minyak Bumi dan atau gas bumi) tanpa izin usaha pengangkutan,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf “b” UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF SYAHRIAL BIN SARIF USMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan Penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidier 6 bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit pick up, merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, No pol :KH 9539 GH, Noka MHML0PU39BK 061, Nosin 4D56CG28730;
- 1 (satu) lembar STNK an. BARATA AKANG, Nomor 17417748.
- 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;
- Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastic, warna Biru, kapasitas 200 liter;

Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) buah drum plastic, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYARIF SYAHRIAL BIN SARIF USMAN pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan A. Yani Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (kegiatan usaha minyak Bumi dan atau gas bumi) tanpa izin usaha pengangkutan*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau, Terdakwa SYARIF SYAHRIAL BIN SARIF USMAN bersama Saksi Syarif Usman mencari pembeli minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah diberhentikan oleh pihak kepolisian Lamandau, kemudian Terdakwa Syarif Syahrial tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan minyak tanah hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, sehingga Terdakwa Syarif Syahrial, Saksi Syarif usman dan barang bukti berupa kendaraan pick up beserta muatan minyak tanah yang terdapat di 3 (drum) di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syarif Syahrial mendapatkan minyak tanah tersebut berasal dari pembelian kepada PT Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah), dengan harga per liter Rp 9.200,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa selama perjalanan dari Pangkalan Bun sampai di Nanga Bulik, Terdakwa Syarif Syahrial telah menjual bahan bakar minyak tanah dengan cara mengecer di sekitar Pangkalan Bun ke kios-kios yang ada di pinggir jalan, kemudian di Desa Runtu sebanyak 3 (tiga) drum atau sebanyak 600 (enam ratus) liter, dengan harga jual Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per liter dengan keuntungan sebesar Rp 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah yang berada di kendaraan Pick Up L300 warna hitam milik Terdakwa Syarif Syahrial, akan Terdakwa Syarif Syahrial jual ke wilayah Nanga Bulik dengan harga Rp 9.500,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per liter, dengan total keuntungan sebanyak Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari 3 drum tersebut apabila terjual;

- Bahwa Terdakwa Syarif Syahrial saat dilakukan penangkapan oleh PIHAK Kepolisian Polres Lamandau ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pick up, merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, No pol : KH 9539 GH, Noka MHML0PU39BK 061, Nosin 4D56CG28730;
 - Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastic, warna Biru, kapasitas 200 liter;
 - 5 (lima) buah drum plastic, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;
 - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar STNK an. BARATA AKANG, Nomor 17417748.
- Bahwa Terdakwa Syarif Syahrial dalam melakukan pembelian BBM non subsidi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter kepada PT Talenta Selaras Abadi tidak berbadan hukum atau badan usaha melainkan dilakukan secara perorangan, tidak ada kontrak kerja sama dengan PT Talenta Selaras Abadi;
- Bahwa Terdakwa Syarif Syahrial dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak berupa minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, tidak memiliki izin usaha pengangkutan untuk kegiatan usaha pengangkutan minyak tanah ;
- Bahwa Terdakwa Syarif Syahrial dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak berupa minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, tidak terdaftar/terikat kontrak sebagai transportir atau sub penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum.

Perbuatan Terdakwa SYARIF SYAHRIAL BIN SARIF USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 53 huruf "b" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari D Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Polres Lamandau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, KalimantanTengah. Pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Syarif Usman sedang mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam, bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisi minyak tanah;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal asal-usul dan izin angkutnya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan minyak tanah, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT.Talenta Selaras Abadi, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa kendaraan pick up beserta muatan minyak tanah dalam 3 (tiga) drum dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa awalnya membeli minyak tanah tersebut sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter melalui PT.Talenta Selaras Abadi;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan minyak tanah tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, tidak terdaftar/terikat kontrak sebagai transportir atau sub penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU - PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up, merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, No pol :KH 9539 GH Noka MHML0PU39BK 061 Nosin 4D56CG28730, Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastic, warna Biru, kapasitas 200 liter, 5 (lima)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah drum plastic, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin pompa merk Yamaha MZ 125 warna biru, hitam dan silver, 1 (satu) lembar DO Pertamina nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar STNK an. BARATA AKANG, Nomor 17417748, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Mardoni E. Agan anak dari Emuth Agan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengangkutan minyak tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin PT. Talenta Selaras Abadi yang bertugas menerima, mencatat dan melaporkan terkait proses administrasi transaksi bahan bakar minyak tanah non subsidi dari pembeli dan melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak tanah non subsidi dari Saksi pada tanggal 2 Juni 2020 dengan cara lisan melalui telepon ke handphone Saksi karena Saksi selaku Admin di PT. Talenta Selaras Abadi, selanjutnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah non subsidi tersebut dari PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp45.927.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa melakukan pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening PT. Talenta Selaras Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kontrak kerjasama secara tertulis dengan sub penyalur maupun hubungan kerjasama lainnya dengan PT. Selaras Abadi dalam hal pembelian bahan bakar minyak tanah non subsidi tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah non subsidi sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut setelah dibayar oleh Terdakwa, pihak PT. Talenta Selaras Abadi mengangkutnya langsung ke rumah Terdakwa menggunakan truk tanki milik PT. Talenta Selaras Abadi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja melakukan pembelian bahan bakar minyak tanah non subsidi tersebut dari PT. Talenta Selaras Abadi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak tanah non subsidi tersebut didapat PT. Talenta Selaras Abadi dari Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bahan bakar minyak tanah non subsidi yang dibeli Terdakwa dari PT. Talenta Selaras Abadi tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman, S.T., M.M., bin Soetoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengangkutan minyak tanah non subsidi tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki keahlian dibidang Pengawasan dan Keahlian Teknis dan pengetahuann ketentuan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi serta sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lainnya;
- Bahwa ahli lulusan Sarjana Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta lulus Tahun 2009, kemudian lulus dari Magister Manajemen Universitas Darwan Ali Sampit lulus tahun 2011, untuk pendidikan khusus Ahli tahun 2011 lulus dalam Inspektur Migas Pertama selanjutnya dalam Penyegaran Inspektur Migas angkatan I tahun 2017;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik terkait perkara Terdakwa dan Ahli membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis umum berupa minyak tanah Non Subsidi (NPSO), pihak tersebut harus berbentuk badan usaha, Koperasi, atau Usaha kecil dan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dari menteri ESDM atau terdaftar/ terikat kontrak sebagai transportir atau sub

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) bahan bakar minyak jenis umum, apabila dalam melakukan usaha pengangkutan tersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan maupun terdaftar/ terikat kontrak sebagai sub penyalur atau transportir dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) bahan bakar minyak jenis umum, maka usaha tersebut tidak dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa yang harus dimiliki supaya pelaku usaha tidak melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut adalah Pelaku usaha harus memiliki izin angkut atau kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dan pihak yang boleh melakukan kontrak kerjasama harus berwujud badan usaha;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Minyak Tanah Bersubsidi dan Minyak Tanah Non Subsidi, sehingga minyak tanah termasuk bagian dari Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tanah yang dijual Pertamina kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) ada yang subsidi dan ada yang non subsidi, BBM subsidi memiliki batasan / kuota pembelian pada suatu wilayah, sedangkan BBM non subsidi tidak memiliki batasan pembelian sehingga boleh dibeli berapa pun tergantung pada ketersediaan stok, pihak yang bisa membeli BBM subsidi dan non subsidi dari Pertamina adalah pelaku usaha yang memiliki usaha berbadan hukum;
- Bahwa perbedaan fisik minyak tanah subsidi dan non subsidi adalah minyak tanah subsidi berwarna kuning keemasan dan minyak tanah non subsidi berwarna putih kebiru-biruan;
- Bahwa yang boleh membeli minyak tanah non subsidi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha makro, industri perkebunan maupun pertambangan yang mana ketentuannya BBM tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali dan proses pengangkutan BBM kepada pembeli harus diangkut oleh penjual



kepada pembeli dengan memperhatikan keamanan yang menggunakan mobil khusus pengangkut minyak tanpa adanya batasan jumlah yang boleh dibeli selama digunakan untuk kepentingan sendiri, selain itu minyak tanah non subsidi boleh dijual untuk umum tetapi penjual harus disertai izin niaga umum sedangkan pengguna akhir tidak memerlukan izin apapun;

- Bahwa izin angkut untuk BBM subsidi dan non subsidi berbeda, dan yang mengantarkan BBM subsidi dan non subsidi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) adalah Pertamina langsung, serta yang menjual BBM subsidi dan non subsidi kepada pengguna akhir adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU);
- Bahwa izin yang diperlukan untuk mengangkut minyak tanah non subsidi adalah izin angkut dan izin niaga usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas dan pihak yang memerlukan ijin angkut adalah pihak yang menjual BBM sedangkan pembeli tidak memerlukan;
- Bahwa yang menjadi syarat bagi kendaraan pengangkut BBM yang diijinkan untuk mengangkut BBM adalah adanya izin angkut BBM dari Direktorat Jenderal Migas dan armada kendaraan yang sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan kelayakan pada jenis tangki angkut, letak knalpot, jenis kendaraan atau tipe, kelayakan pengemudi dan hal-hal lainnya dan izin itu diproses selama 14 (empat belas) hari setelah pengajuan;
- Bahwa pengangkutan bahan bakar minyak tanah dengan drum plastik tidak memenuhi standar pengangkutan dan untuk menjual minyak tanah non subsidi penjual harus memiliki Ijin Angkut dan Ijin Niaga Umum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa saat mengangkut minyak tanah non subsidi ke Kabupaten Lamandau tidak memiliki ijin angkut, karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal Migas di Palangkaraya;
- Bahwa sanksi bagi pelaku usaha atau badan usaha yang melanggar tata laksana menjual dan mengangkut BBM adalah sanksi administrasi berupa teguran sampai pencabutan kepada PT yang menjual BBM tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengawasan izin angkut dan izin Niaga Umum BBM melekat pada Direktorat Jenderal Migas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait perkara pidana Terdakwa tentang izin angkut dan ijin niaga bahan bakar minyak avtur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan tindak pidana mengangkut minyak tanah non subsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa bersama Sdr. Syarif Usman (ayah Terdakwa) sedang mencari pembeli minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan ditanyakan kepada Terdakwa perihal ijin angkut minyak tanah tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan minyak tanah, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT.Talenta Selaras Abadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dari pembelian kepada PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan harga per liter Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah), minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut disimpan di rumah Terdakwa dalam drum-drum;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah yang berada di kendaraan Pick Up L300 warna hitam milik Terdakwa akan Terdakwa jual ke wilayah Nanga Bulik dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter, dengan total keuntungan sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari 3 drum tersebut apabila terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, tidak terdaftar/terikat kontrak sebagai transportir atau sub penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up, merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, No pol :KH 9539 GH Noka MHML0PU39BK 061 Nosing 4D56CG28730, Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastic, warna Biru, kapasitas 200 liter, 5 (lima) buah drum plastic, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin pompa merk Yamaha MZ 125 warna biru, hitam dan silver, 1 (satu) lembar DO Pertamina nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar STNK an. BARATA AKANG, Nomor 17417748, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta penjual bahan bakar minyak tanah tersebut, dan tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kedapatan mengangkut atau membawa bahan bakar jenis avtur di wilayah Nanga Bulik tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap berani mengangkut atau membawa bahan bakar minyak tanah tersebut karena sudah biasa saja dan Terdakwa merasa tidak bersalah dalam mengangkut minyak tanah non subsidi tersebut dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pick Up, Merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, Nopol: KH 9539 GH, Noka: MHML0PU39BK061330, Nosing: 4D56CG28730;
- Minyak Tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
- 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, Tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar STNK An. BARATA AKANG, Nomor: 17417748;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa bersama Sdr. Syarif Usman (ayah Terdakwa) sedang mencari pembeli minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan ditanyakan kepada Terdakwa perihal ijin angkut minyak tanah tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan minyak tanah, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT.Talenta Selaras Abadi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minyak tanah non subsidi tersebut dari pembelian kepada PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan harga per liter Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah), minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut disimpan di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa benar bahan bakar minyak tanah yang berada di kendaraan Pick Up L300 warna hitam milik Terdakwa dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter, dengan total keuntungan sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari 3 drum tersebut apabila terjual;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam tersebut, Terdakwa tidak terdaftar/terikat kontrak sebagai transportir atau sub penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta penjual bahan bakar minyak tanah tersebut, dan tidak mempunyai pekerjaan lain, dan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kedapatan mengangkut atau membawa bahan bakar jenis avtur di wilayah Nanga Bulik tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap berani mengangkut atau membawa bahan bakar minyak tanah tersebut karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah biasa saja dan Terdakwa merasa tidak bersalah dalam mengangkut minyak tanah non subsidi tersebut dalam jumlah besar;

- Bahwa benar yang harus dimiliki supaya pelaku usaha tidak melanggar ketentuan perundang-undangan adalah dalam usaha bahan bakar minyak, pelaku usaha harus memiliki izin angkut atau kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dan pihak yang boleh melakukan kontrak kerjasama harus berwujud badan usaha;
- Bahwa benar sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Minyak Tanah Bersubsidi dan Minyak Tanah Non Subsidi, sehingga minyak tanah termasuk bagian dari Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa benar yang boleh membeli minyak tanah non subsidi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha makro, industri perkebunan maupun pertambangan yang mana ketentuannya BBM tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali dan proses pengangkutan BBM kepada pembeli harus diangkut oleh penjual kepada pembeli dengan memperhatikan keamanan yang menggunakan mobil khusus pengangkut minyak tanpa adanya batasan jumlah yang boleh dibeli selama digunakan untuk kepentingan sendiri, selain itu minyak tanah non subsidi boleh dijual untuk umum tetapi penjual harus disertai izin niaga umum sedangkan pengguna akhir tidak memerlukan izin apapun;
- Bahwa benar izin yang diperlukan untuk mengangkut minyak tanah non subsidi adalah izin angkut dan izin niaga usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas dan pihak yang memerlukan ijin angkut adalah pihak yang menjual BBM sedangkan pembeli tidak memerlukan;
- Bahwa benar untuk menjadi syarat bagi kendaraan pengangkut BBM yang diijinkan untuk mengangkut BBM adalah adanya izin angkut BBM dari Direktorat Jenderal Migas dan armada kendaraan yang sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan kelayakan pada jenis tangki angkut, letak knalpot, jenis kendaraan atau tipe, kelayakan pengemudi dan hal-hal lainnya dan izin itu diproses selama 14 (empat belas) hari setelah pengajuan;
- Bahwa benar pengangkutan bahan bakar minyak tanah dengan drum plastik tidak memenuhi standar pengangkutan dan untuk menjual minyak tanah non subsidi penjual harus memiliki Ijin Angkut dan Ijin Niaga Umum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up, merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, No pol :KH 9539 GH Noka MHML0PU39BK 061 Nosin 4D56CG28730, Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastic, warna Biru, kapasitas 200 liter, 5 (lima) buah drum plastic, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mesin pompa merk Yamaha MZ 125 warna biru, hitam dan silver, 1 (satu) lembar DO Pertamina nomor : 8053658487 tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar STNK an. BARATA AKANG, Nomor 17417748, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Syarif Syahrial bin Sarif Usman sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa makna “pengangkutan” sesuai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, makna Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, dalam hal ini sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Minyak Tanah Bersubsidi dan Minyak Tanah Non Subsidi, sehingga berdasarkan uraian tersebut minyak tanah jelas termasuk dari Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha” sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sehingga dalam hal ini



setiap badan usaha harus memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Sehingga setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up L300 merk Mitsubishi, warna hitam, No pol: KH 9539 GH Noka: MHML0PU39BK 061 Nosing: 4D56CG28730 bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi dengan tujuan akan dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal izin angkut minyak tanah tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutannya, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan minyak tanah non subsidi tersebut dari pembelian kepada PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan harga per liter Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah), dan minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut disimpan di rumah kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan minyak tanah non subsidi dalam 3 (tiga) drum plastic dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam tersebut tidak terdaftar atau terikat kontrak sebagai transportir atau sub penyalur dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum, selain itu menurut pendapat Ahli di persidangan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah Non Subsidi (NPSO), Badan Usaha tersebut wajib memiliki perijinan berupa izin usaha pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM atau terdaftar / terikat kontrak sebagai sub penyalur atau transportir dengan badan usaha pemegang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum, Ahli juga menyatakan syarat bagi kendaraan pengangkut yang diijinkan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak adalah adanya izin angkut Bahan Bakar Minyak dari Direktorat Jenderal Migas, yang mana armada kendaraan harus sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang terkait kelayakan pada jenis tangki angkut, letak knalpot, jenis kendaraan atau tipe, serta pengangkutan Bahan Bakar Minyak minyak tanah dengan drum plastik tersebut menurut Ahli tidak memenuhi standar pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Pick Up L300 merk Mitsubishi, warna hitam, No pol: KH 9539 GH Noka: MHML0PU39BK 061 Nosin: 4D56CG28730 membawa muatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi dengan tujuan akan dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, menurut Majelis Hakim dikualifisir telah melakukan perbuatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, sehingga dengan demikian unsur **“yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana lainnya sehingga menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Avtur tanpa izin usaha pengangkutan, namun Terdakwa di persidangan justru menunjukkan sikap tanpa rasa bersalah dan menyesal melakukan kembali pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah non subsidi tanpa izin usaha pengangkutan dengan alasan "sudah biasa", bahkan menjadikan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan tersebut sebagai mata pencaharian utama Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ingin mencari keuntungan pribadi tanpa peduli dengan aturan hukum, dalam hal ini Terdakwa seperti merasa berada di atas hukum dan merasa melanggar hukum adalah hal yang biasa saja dan merasa akan mendapat hukuman ringan, sikap Terdakwa tersebut menunjukkan dengan jelas sikap yang tidak taat dan tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu karena terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sikap Terdakwa dalam mengikuti persidangan cenderung menghambat dan meremehkan proses persidangan dengan tidur pada saat proses persidangan, pergi keluar kota pada saat jadwal persidangan sudah ditentukan, sehingga sangat tidak menghargai proses persidangan walaupun beberapa kali sudah ditegur oleh Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim agar hukum tetap tegak dan wibawa Pengadilan tetap ada serta nyata, terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Minyak Tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
- 1 (satu) unit Pick Up, Merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, Nopol: KH 9539 GH, Noka: MHML0PU39BK061330, Nosin: 4D56CG28730;
- 1 (satu) lembar STNK An. BARATA AKANG, Nomor: 17417748;
- 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan dalam perkara ini yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan dalam perkara ini serta tidak ada gunanya lagi apabila dikembalikan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam hal terkait dengan perizinan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pengangkutan bahan bakar minyak;
- Terdakwa sangat menghambat dan mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 53 huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Syahril bin Sarif Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minyak Tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
 - 1 (satu) unit Pick Up, Merk Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, Nopol: KH 9539 GH, Noka: MHML0PU39BK061330, Nosin: 4D56CG28730;
 - 1 (satu) lembar STNK An. BARATA AKANG, Nomor: 17417748;
 - 1 (satu) unit mesin pompa, merk Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;Dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.